



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 64-10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

בפני המפקח אורן סילברמן

בעניין:

רבקה אהרנוביץ
רחל גולדשטיין
מרח' עליית הנוער 20 ת"א

התובעות

- נ ג ד -

אבטליון תמר
מרחוב עליית הנוער 20 ת"א

הנתבעים

פסק דין

התובעות הינן הבעלים של 2 דירות צמודות בקומה העליונה של הבית המשותף ברחוב עליית הנוער 20 בתל אביב (להלן: "הבית"). לדירות התובעות מרפסות גג צמודות.

הנתבעת הינה בעלת דירה בקומה השנייה בבית.

התובעות טוענות כי בשנת 2009 התקינה הנתבעת צינור מים המוביל מדוד השמש הנמצא על גג הבית אל דירתה. הצינור הועבר על קיר חיצוני של הבית ובמרפסות הצמודות לדירות התובעות. הצינור לטענתן מכער ופוגע בדירות וברכוש המשותף, התקנתו נעשתה ללא הסכמה ושלא כדין והוא עשוי לפגוע בערך הדירות. לפיכך נתבקש צו המחייב את הסרת הצינור והחזרת מצב הקיר לקדמותו.

הנתבעת טוענת כי הצינור הותקן כבר בשנת 2007 בשל בעיה בצנרת המים החמים של דוד השמש. הצינור הועבר לאורך הקיר המשותף עד לדירת הנתבעת והודק בקפידה לקיר. במשך כל הזמן לא היתה כל תלונה בעניין זה עד לאחרונה כאשר הוזז הצינור ממקומו. הנתבעת ביקשה להחזיר את הצינור למצבו הקודם אולם התובעות סירבו לכך. בהקשר זה טוענת הנתבעת כי גם התובעות עצמן העבירו צינורות בצורה זהה על גבי הקיר המשותף. עוד טוענת



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 64-10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

הנתבעת כי החלופה להעברת הצינור לקיר הצפוני איננה ריאלית מאחר והיא כרוכה בהרמת הריצוף בדירת הנתבעת.

דיון

אין מחלוקת בין הצדדים כי הצנרת איננה יכולה להישאר במצבה כפי שהיא כיום. המחלוקת בין הצדדים היא, למעשה, באם יש להורות על הסרת הצנרת לחלוטין או העברתה למקום אחר בבית כטענת התובעים או חיזוקה לקיר במקומה כטענת הנתבעת.

סעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 קובע כדלהלן:

- (א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.
- (ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.
- (ג) כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו.

בהתאמה נקבע בפסיקה כי בעל דירה אינו יכול לעשות שינויים או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף ללא קבלת הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות (ע"א 93/81 אליאס ואח' נ' שיפר ואח' פד"י לז' (2) 442). לא נטען על ידי הנתבעת כי קיבלה את הסכמת האסיפה הכללית להתקנת הצינור וממילא, לא הוכחה הסכמה כזו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 64-10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

לכאורה, די בכך להצדיק הסרת הצינור ואולם, על פי ההלכה שנפסקה בע"א 549/73 וינטרס ואח' נ. זמורה ואח', פ"ד כח' (1) 645, זכאי בעל דירה לעשות שימוש רגיל וסביר במקרקעין, לפי תנאי המקום והזמן, ובלבד שלא ימנע מבעל דירה אחרת לעשות אותו שימוש, וזאת גם מבלי לקבל את ההסכמה של האסיפה הכללית.

לאור העובדה כי לא נטען על ידי הנתבעת כי נתקבלה הסכמת האסיפה הכללית להתקנת הצינור ולאור ההלכות האמורות, הרי שעלינו לבחון האם התקנת צינור המים בנסיבות דנן מהווה שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף (שאז, לכאורה, רשאית הנתבעת להתקינו) או שמא שימוש כזה המחייב את הסכמת האסיפה הכללית (שבהעדרה על הנתבעת להסירו).

דעתי היא כי התקנת צינור המים בנסיבות דנן מהווה שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף.

המדובר בבית אשר נבנה לפני שנים רבות. מערכת המים מבוססת על צנרת ברזל אשר, מטבעה, ניזוקה לאורך השנים באופן כזה שלא ניתן או לא כדאי לתקנה. על פי העדויות שבפני, דוד השמש של התובעת התקלקל ולא ניתן היה לעשות שימוש עוד בצנרת המקורית של הבניין ולפיכך הותקן הצינור נשוא ההליך דנן. זאת ועוד, מן המוצג ת/4 עולה כי קיימת צנרת נוספת על אותו הקיר מגג הבית (צנרת המובילה לדירת התובעת 1). כך גם מותקנים מנועי מזגנים וצנרת המובילה למזגנים אלו על אותו קיר. מהעדויות עולה כי צינורות כנ"ל מותקנים גם בקירות אחרים בבית.

קיבלתי את הסברם של הנתבעים כי התקנת הצנרת לאורך הקיר הצפוני איננה מעשית מאחר וקיר זה יחייב התאמות משמעותיות בדירה. מעבר לכך, אני סבור כי אין בחלופה המוצעת לסייע בכל הקשור לפגיעה הנטענת בקיר המשותף שכן, גם שם, יעבור הצינור מהגג עד לדירת הנתבעת לאורך הקיר.

זאת ועוד, ממילא, כאמור, בקיר בו מבקשת הנתבעת להעביר את הצינור, קיימת צנרת נוספת המועברת בתוואי דומה. מיקום הצנרת במיקום צמוד למקום מעבר צנרת אחרת הקיימת



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 64-10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

עדיף מהעברתו למקום אחר בו לא מותקנת צנרת אחרת כלל.

ויוזכר, הקיר הדרומי הינו קיר צדי בו מותקנים כבר, ממילא, צנרת חשופה ומנועים של מזגנים על הקיר כך שהפגיעה בחזות הבית ושלמותו בהתקנת הצינור איננה משמעותית.

יוצא כי התובעות לא הוכיחו פגיעה כלשהי בחזות הבית או בשלמותו ובטח שלא ירידת ערך כלשהי, בפרט לאור צנרת של התובעת 1 עצמה המותקנת במקום.

בהקשר זה יש לזכור כי עיקרון תום הלב הוחל גם על מערכת היחסים שבין בעלי דירות בבית משותף (רע"א 7112/93 **צודלר ואח' נ' ש. יוסף ואח'** פד"י מח (5) 550) ואין להתיר את השימוש בזכות הבעלות כעילה לגרום נזק או אי נוחות אפילו למסיג גבול, מקום שהשימוש בעילה זו אינו דרוש באורח סביר למימוש זכות הבעלות עצמה או למטרה חוקית אחרת (ע"א 782/70 **רדומילסקי נ' פרידמן** פד"י כה (2) 523).

בנוסף לטענות האמורות טוענות התובעות כי הצינור עובר על קיר המהווה חלק מההצמדות לדירותיהם, שאינו מהווה רכוש משותף ובהעדר הסכמתן לא ניתן למקמו במקום זה.

מעיון בתיק הבית המשותף ובכלל זה בתשריט הבית המשותף, שהינם בידיעתי השיפוטית, מתעורר ספק רב בעיני באם הקיר בגג הבית עליו עובר הצינור הינו חלק מהצמדת המרפסת או באם הקיר הנ"ל (הנראה במוצגים ת/1 עד ת/3) בנוי בכלל במקום המיועד לו. על פי תשריט הבית המשותף בין המרפסות הצמודות לדירות התובעות ישנו מעבר ברוחב של כ- 3.5 מ"ר המהווה רכוש משותף ואין, בניגוד לטענות התובעות, קיר "שמפריד בין שתי המרפסות". על פי התשריט הנ"ל, רכוש משותף בגג הבית מפריד בין מרפסות התובעות.

אולם, אין אני נדרש להכריע בנושא זה מאחר, וממילא, חלקו העליון של הקיר מהווה רכוש משותף לכלל דיירי הבית. זאת ועוד, על חלקו העליון של הקיר מותקנים צינורות מים נוספים המסודרים בתוך מוליך המקובע לקיר. בנסיבות דגן אין כל מניעה לכך שגם הנתבעת תעשה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 64-10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

שימוש כנ"ל במוליך ותעביר את הצינור על קיר זה. על פי תשריט הבית המשותף ישנה גישה לקיר זה מן הרכוש המשותף כך שגם אין צורך בכניסה למרפסות התובעות לשם חיבור הצינור.

בהקשר זה ראוי לציין את חובת תום הלב החלה על התובעים במקרה דנן:

"זכות הקניין ככל זכות אחרת אינה מוחלטת. כל הזכויות כולן הן יחסיות. **זכות הקניין אינה הזכות לנהוג שלא בתום לב.** על כן נתון תמיד שיקול דעת שיפוטי – בגדרי עקרון תום הלב – בהענקת סעדים בגין פגיעה בזכות הקניינית... **עקרון תום הלב קובע את אופן התנהגותם של אנשים שמציאות החיים הפגישה ביניהם.** הוא קובע כי התנהגות זו צריכה להיות ביושר ומתוך הגינות כנדרש על פי תחושת הצדק של החברה בישראל... עקרון תום הלב קובע רמת התנהגות של אנשים הדואגים, כל אחד לאינטרס שלו עצמו. **עקרון תום הלב קובע, כי השמירה על האינטרס העצמי צריכה להיות הוגנת ותוך התחשבות בציפיות מוצדקות ובהסתמכות ראוייה של הצד האחר ...** מידת ההגינות מושפעת ממכלול גדול של שיקולים. בין אלה מצויים ראשית שיקולים הקשורים לאופי האינטרס העצמי ... סוג שני של שיקולים סובב סביב מהות היחס עם הזולת, ומידת ציפיותיו והסתמכותו ... סוג שלישי של שיקולים נוגע למידת הפגיעה באינטרס העצמי. היקפה של ההגינות הנדרשת הוא פרי איזון בין שיקולים אלה ואחרים. על השופט לעמת השיקולים השונים אלה באלה. עליו לקבוע, ידו של מי על העליונה" רע"א 6339/97 **משה רוקר ואח' נגד משה סלומון ואח'** פד"י נה (1) 199

לכאורה די בכך להותיר את הצינור במקום בו הותקן כטענת הנתבעת, אולם, במסגרת האיזונים שבין הצדדים לא השתכנעתי כי הצינור הותקן בדרך המיטבית האפשרית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 64-10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

טוענת הנתבעת כי צינור המים החמים מותקן כבר משנת 2007 וכשהותקן בוצע הדבר תוך ביצוע חיזוקים להידוקו לקיר. לא מצאתי כל סיבה שלא להאמין לדברי הנתבעת כאילו הצינור מותקן מאז 2007 ואולם בכל הקשור לחיזוקים לא מצאתי כל ראיה תומכת לכך. במוצג ת/4 אין כל זכר לאותם חיזוקים. מה גם שלכל בר דעת ברור כי כדי לבצע את החיזוקים היה על המתקין מטעם הנתבעת להיכנס לדירות השכנים או לעשות שימוש במנוף. דבר זה לא נטען שנעשה ולמעשה המתקין ביצע את העבודה לבד ללא נוכחות הנתבעת כך שאיננה יודעת כלל אילו חיזוקים, אם בכלל, בוצעו. גם במוצגים ת/1 עד ת/3 אין כל זכר לאותם "קליפסים" אשר הידקו את הצינור לטענת הנתבעת ובפרט כאשר קיים צינור מוליך על קיר זה שאינו מאפשר התקנת "קליפסים" כנטען.

לאור כל האמור לעיל אני מורה לנתבעת להעביר את הצינור ממיקומו הנוכחי. הנתבעת רשאית להעביר את הצינור על הקיר הדרומי של הבניין, הקיר בו עובר כיום הצינור, כאשר הצינור עובר בצמוד לקיר ולצנרת קיימת בבניין (בצמוד לעמוד הבית הנמצא בצד שורת המרפסות שמעל לדירת הנתבעת). הצינור יחובר לקירות המהווים רכוש משותף בלבד בהתאם לצו רישום הבית המשותף ולתשריט הבית. על הנתבעת לוודא כי הצנרת מקובעת לקיר בצורה מקצועית כשהיא לא בולטת או מפריעה ואיננה עוברת מול פתחים של דירות בבית ו/או שטחים הצמודים לאיזו מדירות הבית.

על הנתבעת לבצע את הפעולות האמור עד ולא יאוחר מ- 30 יום ממועד מתן פסק דין זה.

בנסיבות דנן אין צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, ה' תמוז תש"ע, 17 יוני 2010.
המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב